

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2091/2532

กรมสรรพากร

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชค่าน้ำมัน กับพวก

จำเลย

นายศิริทัต กาญจนมงคล จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าภาษีอากรจำนวน
37,861.57 บาทแก่โจทก์ พร้อมทั้งให้ร่วมกันชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ
เดือนหรือเศษของเดือนจากเงินภาษี 16,043.04บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55แผ่นที่ 1และที่ 14)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของ
เงิน 16,043.04 บาท เป็นเวลา2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลภาษี

อากรกลางกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยก
 คำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
 พิพากษาศาลฎีกาอากรกลาง พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของ
 เงิน 16,043.04 บาท เป็นเวลา2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลฎีกา
 อากรกลางกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยก
 คำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้น ต้น 	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หมายเหตุ
--	--